

1500236-25.2019.8.26.0352

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ELVIS SILVA MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Elvis Silva Moura, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, . - Centro

CEP: 14530-000 - Miguelópolis - SP

Telefone: (16) 3835- 1511 - E-mail: miguelop1@tjsp.jus.br

1500236-25.2019.8.26.0352 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500236-25.2019.8.26.0352

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ELVIS SILVA MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Elvis Silva Moura, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, nas circunstâncias temporal e espacial narradas na peça incoativa.

Regularmente notificado, o acusado ofereceu defesa prévia às fls. 99/101.

A denúncia foi recebida em 15/04/2021 (fls. 111).

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público ofertou os memoriais orais e, ao fim e cabo, requereu o acolhimento da pretensão punitiva (cf. fls. 154/159 e mídia).

Já a defesa técnica ofertou os memoriais às fls. 177/184, sustentando, em resumo, a inexistência de prova idônea a corroborar o édito condenatório, pleiteando, desta feita, a absolvição do réu com fulcro no princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pleiteou-se a desclassificação da conduta capitulada na denúncia para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Eis o aligeirado relatório. Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de fls. 06/07, bem com pelos laudos periciais juntados às fls. 30/31 e às fls. 71/86.

Referentemente à autoria, é bem de ver que o réu não hesitou em confessá-la em solo judicial ao afirmar que dedicou-se ao comércio ilegal de drogas cerca de até uma semana antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo certo que a sobredita confissão restou corroborada pelos dados extraídos do seu aparelho celular, os quais dão conta de que o acusado mantivera inúmeros contatos telefônicos à época dos fatos, desenganadamente alusivos à prática delitiva em referência (cf. fls. 71/86).

Bem por isso, difícil acreditar na tese excupatória segundo a qual as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo do increpado.

À dosimetria das penas.

Atento às circunstâncias do art. 59 do CP c/c o art. 42 da Lei nº 11.343/06, denoto que a culpabilidade do acusado se insere nos limites previstos para o crime em questão. Não há registros de maus antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências não escampam à previsão típica. A natureza dos entorpecentes reflete a pequena nocividade à saúde humana. A quantidade das drogas apreendidas, por seu turno, não pode ser considerada vultuosa, pelo que mantenho a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria, pontuo em favor do réu a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência (fls. 150 - processo 0000271-97.2015.8.26.0611), as quais serão compensadas, nos termos do art. 67 do Estatuto Repressivo.

Na terceira e última, forçoso concluir que o denunciado não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, haja vista ser reincidente específico, pelo que torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Atento à condição econômica do réu, mantenho o valor da diária no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória e o faço para condenar o réu Elvis Silva Moura, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal.

Quanto ao regime de cumprimento da pena corporal, é bem de ver que o Plenário da Suprema Corte declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, passando a exigir do Magistrado que analise, caso a caso, qual regime prisional se mostra mais adequado para o início do cumprimento das penas (HC 111.840/ES).

Na espécie, não obstante o caráter unanimemente favorável das circunstâncias judiciais, é bem de ver que se trata de réu reincidente "específico", a denotar sua opção pelo envolvimento reiterado com a narcotraficância, cuja circunstância, aliada às nefastas consequências que o crime de tráfico de drogas acarreta à saúde pública, sendo, portanto, digno de maior rigor na apuração e repressão, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática do crime em apreço, tem o condão de justificar a eleição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal, eis que compatível com os propósitos de prevenção, repressão e ressocialização pelo crime perpetrado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos em virtude do aspecto quantitativo da reprimenda imposta ao réu e de suas condições pessoais desfavoráveis.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do acusado e não restituídos até então em favor da União, eis que de procedência duvidosa, não tendo sido comprovada a origem lícita, remetendo-os ao órgão competente.

Anoto, por fim, que custas são devidas, pois inexistem elementos indicando que o acusado não possa saldar a taxa judiciária, mormente pela circunstância de ter constituído advogada no curso do feito criminal. Mas se ele não dispuser de meios para saldá-la, haverá, ainda, a possibilidade de o tema ser discutido em execução, inclusive à luz da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Faculto eventual apelo em liberdade.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Miguelópolis, 13 de dezembro de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito